

VÖLKERRECHTLICHE STATUSERKLÄRUNG UND IMPULS ZUR RECHTSSTAATLICHEN ENTWICKLUNG

(Gemäß Art. 25 GG, Genfer Abkommen IV & UN-Resolution 53/144)

Zielsetzung:

Dieser Schriftsatz dient der Sicherung der Präliminarbedingungen einer wirksamen Rechtsstaatlichkeit. Er ist ein Instrument zur Förderung der grundgesetzlichen Ordnung und des zwingenden Völkerrechts.

Beistandschaft:

Der Unterzeichner tritt als Bevollmächtigter und Beistand auf, um die Einhaltung der humanitären Schutzpflichten aus dem **Genfer Abkommen IV (GA IV)** zu unterstützen. Gemäß **Art. 142 GA IV** ist dieser Beistand zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und zum Schutz von Zivilpersonen zuzulassen und zu fördern.

Verantwortung:

Die handelnden Personen werden an ihre unmittelbare Bindung an die Grundrechte (Art. 1 Abs. 3 GG) erinnert. Die Wahrnehmung der persönlichen Amtspflichten gemäß **§ 839 BGB** dient der Prävention von Rechtsverlusten und sichert den Weg zur vollständigen Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Sinne des Art. 20 GG.

FORENSISCHE EXPERTISE: STAATSENTWICKLUNG

Völkerrechtliche Compliance und die Re-Aktivierung des Rechtsstaates

Herausgeber:

Alexander Emil Schröpfer | Algoraksha (Menschenrechtverteidiger gemäß UN-Res. 53/144)

Referenzquelle:

Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages 18/196

1. Executive Summary

Diese Expertise belegt, dass die aktuelle Verwaltungspraxis in der Bundesrepublik Deutschland häufig hinter den eigenen parlamentarischen und völkerrechtlichen Selbstverpflichtungen zurückbleibt.

Durch die Analyse des Plenarprotokolls 18/196 werden juristische Hebel identifiziert, die eine unmittelbare Anwendung des zwingenden Völkerrechts (*ius cogens*) gemäß **Art. 25 GG** erzwingen.

Ziel ist nicht der Widerstand, sondern die **Staatsentwicklung** durch die Rückführung staatlicher Organe auf den „Heiligen Auftrag“ (Art. 73 UN-Charta) des Gemeinwohls und des Menschenrechtsschutzes.



2. Der Präventions-Hebel: Das Prinzip des Eignungsdelikts

Ein zentraler Baustein dieser Expertise ist die parlamentarische Debatte zum Opferschutz (§ 238 StGB).

- **Die parlamentarische Logik (S. 19434 D):** Staatssekretär Christian Lange betont, dass der Schutz des Bürgers nicht erst greifen darf, wenn ein Schaden eingetreten ist. Strafbarkeit und staatliches Interventionsrecht entstehen bereits dann, wenn eine Handlung „**objektiv geeignet**“ ist, das Leben schwerwiegend zu beeinträchtigen.
- **Forensische Schlussfolgerung:** Diese Logik bindet die Verwaltung. Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Pfändungen, Räumungen), die objektiv geeignet sind, das völkerrechtlich geschützte Existenzminimum oder die familiäre Einheit zu zerstören, sind **präventiv zu unterlassen**. Die Behörde darf nicht den Schadenseintritt abwarten.

3. Die Transparenz-Offensive: Staatliche Vorbildfunktion

Der Bundestag fordert von der Privatwirtschaft im Rahmen der CSR-Richtlinie (S. 19460 B) umfassende Berichte über die Einhaltung von Menschenrechten.

- **Die staatliche Bindung:** Gemäß Art. 1 Abs. 3 GG ist der Staat unmittelbar an Grund- und Menschenrechte gebunden. Wenn die Bundesregierung Transparenz von Unternehmen fordert, um „Vertrauen zu schaffen“, unterliegt die Justiz und Verwaltung einer gesteigerten **Rechenschaftspflicht**.
- **Anwendung:** Die Verweigerung von Akteneinsicht oder die Verschleierung von Zuständigkeiten bricht diesen vom Gesetzgeber selbst gesetzten Standard.

4. Der Beistand als Compliance-Instanz (Art. 142 GA IV)

Die Expertise definiert die Rolle des Beistands neu:

- Er ist kein prozessualer Störer, sondern ein **völkerrechtliches Korrektiv**.
- Gemäß **Art. 142 des Genfer Abkommens IV** haben staatliche Stellen die Pflicht, Personen, die humanitäre Schutzaufgaben wahrnehmen, „die beste Aufnahme“ zu gewähren.
- Der Beistand sichert die **Compliance** (Rechtstreue) des Beamten, indem er ihn auf Kollisionslagen zwischen nationalen Dienstvorschriften und vorrangigem Völkerrecht hinweist. Dies dient unmittelbar der Vermeidung der persönlichen Haftung des Beamten nach **§ 839 BGB**.

5. Haftungskonsequenz und Remonstration

Sobald ein Beamter durch diese Expertise oder einen entsprechenden Beistand auf die Verletzung von **ius cogens** hingewiesen wurde, entfällt der Schutz des „**Handelns auf Befehl**“.

- **UN-Res. 56/83:** Nationales Recht kann die Verletzung von Völkerrecht nicht rechtfertigen.
- **Ergebnis:** Der Beamte tritt in die **Eigenhaftung**, wenn er die Warnung ignoriert. Die Expertise dient hierbei als Beweismittel für die Bösartigkeit oder grobe Fahrlässigkeit im Sinne des Amtshaftungsrechts.